Quo expeditius — facultates in Austriaco Imperio

Leo XIII · 1880-05-14 · Latin

LITTERAE in forma Brevis SSmi D. N. Leonis XIII quibus iterantur facultates iam concessae Ordinariis Austriaci Imperii, quoad alie- nationem bonorum ecclesiasticorum.

LEO PAPA XIII

Ad perpetuam rei memoriam

Quo expeditius in nonnullis negotiis ad Ecclesiae utilitatem in Austriaco imperio Sanctae Sedis Apostolicae auctoritas, per No- strum et eiusdem Sanctae Sedis Nuncium pro tempore penes Imperialem aulam Vindobonensem, vel eiusdem Nuncii obeuntem vices, intercederet, necessarias ad praefiniti temporis spatium facultates Praedecessor Noster sa. me. Pius IX concedendas existimavit. Iam vero quum praefinitum postremae concessioni huiusmodi tempus ef- fluxerit, a nonnullis praefati Imperii Sacrorum Antistitibus suppli- catum est Nobis, ut easdem facultates in aliud tempus proferre, vel denuo concedere velimus. Nos igitur hisce annuentes precibus, Apostolicae Sedis Nuncio, qui apud aulam Imperialem Vindobonen. pro tempore existat, vel ei qui Nuncii ipsius vices gerat, necnon. Archiepiscopis, Episcopis, ac Praesulibus nullius, ut vocant, dioe- cesis, qui in universa, qua late patet, Austriaci Imperatoris ditione continentur, exceptis tamen bonis, si quae in provinciis Italicis exi- stant, itemque Episcopo Wfatislaviensi pro parte dioecesis, quae Imperio Austriaco continetur, decennio hinc proximo duraturam fa- cimus potestatem concedendi facultates sequentibus articulis comprehensas. I. Archiepiscopis nimirum alienandi bona ecclesiastica usque ad summam Florenorum octo millium monetae austriacae, Episcopis vero ac praesulibus nullius dioecesis usque ad summam Elorenorum sex millium eiusdem monetae, sive stabilia ea bona sint, sive in pu- blicis nominibus consistant, adiecta tamen conditione, ut pretium ex alienatione perceptum in aliorum bonorum stabilium seu censuum acquisitionem convertatur, iisque deficientibus, pretium ipsum alia ratione fructuose ac secure collocetur, exclusa qualibet negotiatione ¿ ex sacrorum Canonum sanctione, ecclesiasticis viris interdicta. II. Archiepiscopis impertiendi facultatem imponendi bonis ec- clesiasticis onera, quae non excedant summam Elorenorum quinde- cim millium, Episcopis vero et Antistitibus nullius dioecesis eamdem impertiendi facultatem, dummodo onera excedant summam Flo- reno rum duodecim millium, rationem tamen ac terminum praefi- niendo, quo aes alienum a causa pia contractum dissolvatur. Quod si necessariae instaurationes ac melioramenta in aliquo fundo eccle- siastico occurrunt, neque aes alienum contrahi queat, et nonnisi per alicuius boni ecclesiastici venditionem necessitati provideri possit, hoc in casu concedendi facultatem venditionem perficiendi cum con- ditione, ut si eo pretio percepto pars aliqua supersit, eadem fru- ctuose collocetur rationibus superius expositis. Porro, quum ex iure canonico capite - terrulas - facultas detur fundos exigui valoris alienandi, cui. quidem iuris regulae nihil per has Litteras volumus in- novari, licet in eodem capite onerum exiguorum impositio minime comprehendatur, ex peculiaribus tamen rationibus animum Nostrum moventibus, etjäx singulari concessione in exemplum minime addu- cenda, facultatem impertimur imponendi ecclesiasticis bonis onera, quae tamen summam Florenorum mille non exsuperent. Huiusmodi vero tam in praesenti, quam in superiori articulo descriptas facultates minime complecti volumus bona ad mensas Archiepiscoporum, Episcoporum atque antistitum nullius dioecesis pertinentia. Qua- propter quum de bonis iisdem agendum erit in casibus superius descriptis, suffraganei Episcopi propriis respective Archiepiscopis, Ar- chiepiscopi autem et Episcopus Wratislaviensis Nobis et Sanctae Sedi immediate subiectus, necnon Praesules nullius dioecesis preces deferent ad nuncium Apostolicum, cui idcirco quemadmodum Ar- chiepiscopis, potestatem facimus petitam impertiendi facultatem, si in Domino expedire iudicaverint. III. Firmis manentibus ordinariis facultatibus Episcoporum et causarum piarum pro ineundis locationibus et conductionibus ad triennium, concedendi facultatem locationes et conductiones ipsas ineundi ad quindecim annos, servatis in reliquis sacrorum Canonum praescriptionibus. Ad evitandos autem abusus nonnullos, et ad ob- secundandum aliqua ratione consuetudini, quae in Austriaco imperio invaluit, ut bonorum ecclesiasticorum possessores a respectivis con- ductoribus reditus seu praestationes in antecessum accipiant, facul- tatem impertiendi reditus ipsos seu. praestationes percipiendi in an- tecessum, ita tamen, ut illae quod ad fundos ' urbanos non excedant summam, quae in semestri spatio a conductore debeatur; quod vero spectat ad bona rustica, dummodo summam non praetergrediantur, quae per anni spatium a conductore sit persolvenda. IV. In casibus urgentis necessitatis atque utilitatis piae cau- sae, in quibus ad alienationem vel onerum impositionem sine mora deveniendum sit, facultatem largiendi Archiepiscopis alienationem perficiendi, vel aes alienum contrahendi usque ad summam floreno- rum sexdecim millium, eamdemque concedendi Episcopis et Antisti- tibus Nullius Dioecesis, non ultra tamen duodecim millium flore- norum summam. In casibus vero modo expressis, quum agitur de bonis ad mensas spectantibus Archiepiscoporum,

Episcoporum et Praesulum nullius Dioecesis, suffraganei Episcopi preces deferent suis respective Archiepiscopis, Archiepiscopi autem, et Episcopus "Wratislaviensis Apostolicae Sedi immediate subiectus, et Praesules nullius Dioecesis postulata deferent ad Nuncium Apostolicum, quem in finem tum eidem Nuncio, tum Archiepiscopis potestatem facimus petitam facultatem concedendi, si in Domino iudicaverint expedire. Hoc ipsum pariter fieri volumus in casibus, in quibus non urgeat necessitas, et quando agatur de alienationibus sive oneribus prae- scriptas superius summas excedentibus. Verumtamen in omnibus et singulis casibus integram esse volumus facultatem postulationes ad Sanctam Sedem directe deferendi. Volumus praeterea ut in huius- modi concessionibus canonicae praescriptiones accurate serventur, et praesertim Constitutio fel. rec. Pauli II praedecessoris Nostri quae incipit Cum in omnibus, edita die xi maii MCDLXV, ac proinde in omnibus et singulis facultatibus ab Apostolico Nuncio, sive per se immediate exercendis, sive sacris Antistitibus, ut supra statutum est, deferendis, volumus et mandamus, ut pateat ac probata sit piae causae necessitas vel utilitas, quem in finem singulis casibus tum personae, quarum intersit, tum honesti nominis et probati iudicii viri antea consulantur. Mandamus denique, ut in omnibus et singulis actis venditionis sive alienationis, atque etiam locationis ad quindecim annos mentio expresse fiat facultatis ab Apostolica Sede concessae. Haec volumus et concedimus non obstantibus fel. rec. Pauli II, et aliorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum de rebus Ecclesiae non alienandis, caeterisque Constitutionibus, speciali licet mentione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die xiv maii MDCCCLXXX, Pontificatus nostri anno tertio.

TH. Card. MERTEL

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 13 (1880), printed pages 433–435. Exact LF ranges refer to the whole hashed pdftotext -layout UTF-8 LF/form-feed derivative; no body wording is copied or rewritten through a model. Historical source notes within the identified bounds are retained. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.